

CUESTIONARIO FINAL IMPLANTACIÓN

1.- Los Responsables, en la configuración del principio “por defecto” deberán tener en cuenta los siguientes parámetros:

- a. La accesibilidad y la extensión del tratamiento.
- b. La cantidad de datos recogidos, su plazo de conservación, la accesibilidad y la extensión del tratamiento.**
- c. La cantidad de datos recogidos y su plazo de conservación.
- d. La cantidad de datos recogidos, el plazo de conservación y la extensión.

2.- Señala la respuesta correcta en relación a la subcontratación de servicios por parte de un Encargado del Tratamiento:

- a. Se prohíbe esta actividad por parte del encargado.
- b. Se trata de una actividad que debe comunicarse al Responsable con carácter periódico.
- c. Los subcontratista responden frente al Responsable del incumplimiento de sus obligaciones.
- d. Debe requerir la autorización previa y por escrito del Responsable, debiendo formar parte del contrato que regule su relación.**

3.- Señala la respuesta correcta:

- a. El encargado del tratamiento puede variar las finalidades y los usos de los datos
- b. Las decisiones que adopte el encargado del tratamiento deben respetar en todo caso las instrucciones dadas por el Responsable del tratamiento.**
- c. El Encargado del Tratamiento no puede adoptar todas las decisiones organizativas y operacionales necesarias para la prestación del servicio que tenga contratado.

4.- Señala la respuesta correcta en relación a la designación de un Delegado de Protección de Datos:

- a. Un grupo empresarial puede nombrar a un único DPD**
- b. El artículo 37 no se aplica a los responsables y encargados del tratamiento de datos
- c. el DPD será designado en empresas con más de 250 trabajadores
- d. la designación del DPD no es obligatoria en el ámbito de las administraciones públicas

5.- El derecho a la rectificación de los datos:

- a. No existe el derecho de rectificación de los datos.
- b. Debe ser de los datos personales inexactos.**
- c. Debe ser de todos los datos.

6.- Señala la respuesta correcta en relación con el registro de las actividades del tratamiento:

- a. El registro de actividades de tratamiento no debe guardarse en la empresa, sólo hay que tenerlo siempre actualizado y a disposición de la Autoridad de Control si ésta nos lo solicita.
- b. El registro de actividades de tratamiento debe guardarse en la empresa y tenerlo siempre actualizado y a disposición de la Autoridad de Control si ésta nos lo solicita.**
- c. El registro de actividades de tratamiento sólo debe guardarse en la empresa.

7.- ¿En qué momento debe informar el responsable del tratamiento cuando obtiene los datos personales del propio interesado?

- a. En cualquier momento mientras dure el tratamiento de los datos del interesado.
- b. Con una semana de antelación a la recogida de los datos de los interesados.
- c. En el momento que obtengan los datos personales del interesado.**
- d. En el plazo de un mes, desde la recogida de los datos del interesado.

8.- En cuanto a la prestación del consentimiento para el tratamiento de los datos personales:

- a. Según la LOPD el consentimiento no ha de ser expreso con respecto a datos de carácter personal.
- b. Según el RGPD el consentimiento ha de otorgarse mediante una declaración o una clara acción afirmativa.**
- c. Según el RGPD el consentimiento es tácito.
- d. Se entenderá otorgado el consentimiento por la navegación en una página web.

9.- Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, la información debe facilitarse:

- a. En el plazo de un mes desde que se hayan obtenido los datos personales.
- b. Diez días, en los que el responsable debe facilitar la información por correo electrónico.
- c. En el plazo de un mes desde que se obtengan los datos personales, o en el momento de la primera comunicación con el interesado.**
- d. En el plazo de tres meses desde que se hayan obtenido los datos personales.

10.- La agencia española de protección de datos considera:

- a. Que el DNI no constituye un dato de carácter personal, sino está adscrito al concreto titular del mismo.
- b. Que el DNI sí constituye un dato de carácter personal.**
- c. Que el DNI no constituye un dato de carácter personal.

11.- Señala la respuesta falsa en relación a las novedades que ha introducido:

- a. Notificación de las brechas de seguridad.
- b. Multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen del negocio.
- c. Catálogo de medidas de seguridad.
- d. Se amplían los derechos de los interesados.**

12.- Señala la respuesta correcta en relación al Encargado del Tratamiento:

- a. El RGPD habilita al Responsable a auditar e inspeccionar la actividad del encargado.**
- b. El RGPD establece la obligatoriedad de que realice auditorías periódicas de cumplimiento de sus obligaciones.
- c. Debe adherirse a un código de conducta sectorial que le permita demostrar que cumple con las garantías que le son exigibles.
- d. Debe auditar a sus propios Encargados de Tratamiento.

13.- El Derecho al Olvido:

- a. Contempla el derecho a que el responsable solicite un canon al interesado.
- b. **Puede denegarse si el tratamiento es necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.**
- c. Está regulado en el artículo 20 del RGPD

14.- En el desempeño de sus tareas el Delegado de Protección de Datos:

- a. Debe recibir instrucciones sobre el resultado que debe alcanzar
- b. Tiene la potestad de tomar decisiones más allá de sus funciones
- c. **No debe recibir instrucciones en el ejercicio de sus tareas**
- d. Puede recibir instrucciones en la interpretación de una ley

15.- Señala la respuesta incorrecta en relación a las obligaciones comunes de Responsables y Encargados:

- a. Deben designar un Delegado de Protección de Datos si procede.
- b. El registro de actividades de ambos debe incluir las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicaran los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales.
- c. Deben cooperar con la Autoridad de Control que lo solicite en el desempeño de sus funciones.
- d. **No tienen obligaciones en cuanto a la protección de los datos.**

16.- Señala la respuesta correcta en relación con las copias de seguridad que debe llevar a cabo el responsable del tratamiento:

- a. **Todas son correctas**
- b. Para garantizar la disponibilidad y la restauración de los datos, se realizarán copias de seguridad de todos los datos con una periodicidad.
- c. Las copias de seguridad se realizarán en soportes distintos de los soportes en los que se realizan los tratamientos de los datos.
- d. Se debe mantener un registro de los soportes con actividades de tratamiento

17.- Señala la respuesta correcta en relación a los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en relación al principio de privacidad desde el diseño:

- a. **Los riesgos, el estado de la técnica, los costes, la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento.**
- b. El estado de la técnica y los costes que se deriven para el Responsable en relación a su implantación.
- c. La naturaleza, el contexto y los fines del tratamiento y los riesgos que entraña el tratamiento para los derechos de los interesados.

18.- Según el RGPD se entenderá por consentimiento:

- a. **Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta el tratamiento de sus datos.**
- b. Toda manifestación de voluntad mediante la que el interesado da su consentimiento.
- c. Toda manifestación libre e informada por la que el interesado acepta el tratamiento de sus datos personales.

19.- El RGPD establece el régimen de protección de datos aplicables a los estados de la Unión Europea de manera directa.

- a. Falso.
- b. Verdadero.**

20.- Están obligadas a llevar un registro de actividades del tratamiento:

- a. Las empresas que tengan menos de 250 trabajadores
- b. Las empresas que tengan entre 250 y 300 trabajadores
- c. las empresas que tengan más de 250 trabajadores**